

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת סמיר בן סעיד
אחמד טיבי

פ/25/6284

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – התאמות לסטודנטים לא יהודים), התשפ"ו–2025

1. הוספת סעיף 6א בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6 יבוא :

"עידוד פעילויות 6א. מוסד יעודד קיום פעילויות תרבות לציון חגים ולהיכרות עם התרבות והמסורת של העדות השונות בישראל, מתוך מטרה לקדם ערכים של כבוד, סובלנות, שותפות ושוויון."

2. הוספת סעיף 14א אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא :

"לוח השנה 14א. (א) מוסד יפרסם את לוח השנה האקדמי, ובכלל זה את ימי החופשה והמנוחה שבהם לא יתקיימו לימודים, לא יאוחר מ-90 ימים לפני מועד תחילת שנת הלימודים; המועצה להשכלה גבוהה תפרסם אחת לשנה לוח מועדים רשמי של החגים והמועדים של כלל העדות בישראל בהתאם לסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948² (להלן – הפקודה), שיהווה מסמך מנחה לעניין זה.

(ב) בקביעת לוח השנה האקדמי וימי החופשה והמנוחה כאמור בסעיף קטן (א), יביא המוסד בחשבון בין היתר את החגים והמועדים של כלל העדות בישראל, כפי שפורסמו בסעיף 18א(א)

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.
² ע"יר התש"ח, תוס' א, עמ' 1.

לפקודה, בהתאם להרכב אוכלוסיית הסטודנטים
הלומדים בו.

(ג) מוסד יקבע התאמות עבור סטודנטים שחגי
העדה שלהם אינם נכללים בימי החופשה והמנוחה
שקבע."

תיקון סעיף 15 3. בסעיף 15 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"(ה) סטודנט זכאי להתאמות לשם השלמה או דחייה של עבודה, מטלה, או
בחינה שמועד הגשתה או עריכתה חל ביום חג של העדה אליה הוא משתייך."

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה לעגן בחוק את עקרון השוויון בין כלל האוכלוסיות במדינת ישראל בכל הנוגע
ללוח השנה האקדמי ולהבטיח כי גם חברי האוכלוסיות שאינן יהודיות – ובהם מוסלמים, נוצרים,
דרוזים, צ'רקסים וארמנים – יוכלו לחגוג את חגיהם הדתיים והלאומיים ללא פגיעה בלימודיהם
במוסדות להשכלה גבוהה.

כיום מתקיימים הלימודים במוסדות האקדמיים, בהתאם ללוח השנה היהודי בלבד, דבר היוצר
תחושת הדרה וניכור בקרב סטודנטים ועובדים בני מיעוטים. ההסדר הקיים, המאפשר היעדרות או
דחיית מטלות בלבד, אינו מבטא שותפות אמיתית או הכרה מוסדית בחגים של עדות אחרות.

מטרת הצעת החוק להפוך את ההתחשבות לערך של הכרה ושוויון אזרחי – כך שהמוסדות, בבואם
לקבוע את החופשות, יקחו בחשבון בין היתר את החגים והמועדים של כלל העדות בישראל בהתאם
להרכב אוכלוסיית הסטודנטים. בנוסף, הצעת החוק מחייבת את המועצה להשכלה גבוהה לפרסם לוח
חגים ומועדים, עליו יבססו המוסדות את לוח השנה האקדמי.

עוד קובעת ההצעה כי יש לעודד פעילות חינוכית לציון החגים של כלל הדתות, כחלק מחזון האקדמיה
כמרחב דמוקרטי, שוויוני ופלורליסטי.

הצעת חוק זו מבטאת את עקרונות חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, את הזכות לשוויון ולחופש דת
ואת מחויבותה של המדינה לאמנות הבין-לאומיות בדבר זכויות מיעוטים ודתות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בחשוון התשפ"ו (17.11.2025)